

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 25 moharrem 1427 – 24 février 2006

149^{ème} année

N° 16

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » dans le grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif.....	419
Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » dans le grade de greffier principal au tribunal administratif...	420
Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de greffier au tribunal administratif.....	422
Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de greffier - adjoint au tribunal administratif.....	423
Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'huissier de tribunal au tribunal administratif.....	425

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un sous-directeur.....	426
Nomination d'un cheff de subdivision.....	426
Listes des animateurs de jardins d'enfants à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2004.....	426

Ministère des Finances	
Nomination d'un sous-directeur.....	427
Nomination d'un administrateur du budget de l'Etat.....	427
Nomination de chefs de service.....	427
Nomination d'un inspecteur verificateur.....	427
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de chefs d'arrondissement.....	427
Nomination d'un chef de service.....	428
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination des membres de la commission de suivi et d'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité.....	428
Ministère du Transport	
Liste de promotion au choix au grade de technicien au titre de l'année 2003.....	428
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un chef de service.....	428
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un chef de service.....	428
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de maîtres de conférences.....	429

PREMIER MINISTRE

Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » dans le grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, fixant le statut particulier du personnel du corps de greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé, les agents temporaires de la sous-catégorie « A2 », occupant l'emploi d'administrateur de greffe au tribunal administratif et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » dans le grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et corriger les copies,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général des agents de la fonction publique.
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, dûment certifié par le chef de l'administration ou par son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la sous catégorie "A2" pour occuper l'emploi d'administrateur de greffe au tribunal administratif,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre du tribunal administratif faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 7. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur le contentieux administratif,
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve portant sur le contentieux administratif	2 heures	2
2 - Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2 heures	1

Art. 8. - L'épreuve portant sur le contentieux administratif doit être rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve portant sur l'administration tunisienne peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, et chaque épreuve ne peut dépasser quatre (4) pages au maximum, les pages dépassant ce nombre ne seront pas prises en considération.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres allant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total égal à trente (30) points au moins pour les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2006.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A2 » dans le grade d'administrateur de greffe au tribunal administratif.

I - Programme de l'épreuve portant sur le contentieux administratif :

- Le recours pour excès de pouvoir.
- Les délais de recours pour excès de pouvoir.

- Le recours en indemnisation.
- L'organisation du tribunal administratif.
- Les chambres de première instance au tribunal administratif.
- Les chambres d'appel au tribunal administratif.
- L'assemblée plénière juridictionnelle et les chambres de cassation.
- Les commissaires d'Etat généraux et les commissaires d'Etat.
- La compétence consultative du tribunal administratif.
- L'assistance juridictionnelle au tribunal administratif.
- Le sursis à l'exécution des décisions administratives.
- L'instruction dans le contentieux administratif.
- Le secrétariat général.
- Les procédures et les interruptions de l'instruction.
- La clôture de l'instruction et la transmission de l'affaire au commissaire d'Etat.
- Les audiences de plaidoirie et de jugement.
- La procédure devant les chambres d'appel.
- Le recours en cassation.
- Le recours en révision.
- L'opposition et la tierce opposition.
- Les ordonnances de référé et les constats d'urgence.

II - Programme de l'épreuve portant sur l'administration Tunisienne :

- La décentralisation et la déconcentration.
- Le contrôle de l'administration.
- Les contrats administratifs et les marchés publics.
- Le statut général des agents de la fonction publique.
- Le statut particulier des personnels du corps de greffe du tribunal administratif.

Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » dans le grade de greffier principal au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003;

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004 fixant le statut particulier du personnel du corps du greffier du Tribunal Administratif.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé, les agents temporaires de la sous-catégorie « A3 », occupant l'emploi de greffier principal au tribunal administratif et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » dans le grade de greffier principal au tribunal administratif est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et corriger les copies,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général des agents de la fonction publique,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé dûment certifié par le chef de l'administration ou par son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie « A3 » pour occuper l'emploi de greffier principal au tribunal administratif,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre du tribunal administratif faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 7. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur la culture générale,
- une épreuve portant sur le contentieux administratif.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve portant sur la culture générale	2 heures	1
2 - Epreuve portant sur le contentieux administratif	2 heures	2

Art. 8. - L'épreuve portant sur le contentieux administratif doit être rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve portant sur la culture générale peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, et chaque épreuve ne peut dépasser quatre (4) pages au maximum, les pages dépassant ce nombre ne seront pas prises en considération.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres allant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total égal à Trente (30) points au moins pour les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2006.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A3 » dans le grade de greffier principal au tribunal administratif.

I - Programme de l'épreuve portant sur la culture générale :

- Rapport entre l'administration et le citoyen.
- L'administration et le développement économique.
- Les attributions du gouvernorat.
- Les attributions de la municipalité.
- L'organisation et les attributions des ministères.

II - Programme de l'épreuve portant sur le contentieux administratif.

- Le recours pour excès de pouvoir.
- Les délais de recours pour excès de pouvoir.
- Le recours en indemnisation.
- L'organisation du tribunal administratif.
- Les chambres de première instance au tribunal administratif.
- Les chambres d'appel au tribunal administratif.
- Les chambres de cassation au tribunal administratif.
- Le sursis à l'exécution des décisions administratives.
- L'instruction dans le contentieux administratif.
- Le secrétariat général.

Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de greffier au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, fixant le statut particulier du personnel du corps du greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé, les agents temporaires de la sous-catégorie « B », occupant l'emploi de greffier au tribunal administratif et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de greffier au tribunal administratif est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et corriger les copies,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général des agents de la fonction publique,
- un relevé détaillé, avec les pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé dûment certifié par le chef de l'administration ou par son représentant,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la catégorie "B" pour occuper l'emploi de greffier au tribunal administratif,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre du tribunal administratif faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 7. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur le contentieux administratif,
- une épreuve portant sur le statut général de la fonction publique.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve portant sur le contentieux administratif	2 heures	2
2 - Epreuve portant sur le statut général de la fonction publique	2 heures	1

Art. 8. - L'épreuve portant sur le contentieux administratif doit être rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve portant sur le statut général de la fonction publique peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, et chaque épreuve ne peut dépasser quatre (4) pages au maximum, les pages dépassant ce nombre ne seront pas prises en considération.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres allant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total égal à trente (30) point au moins pour les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2006.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de greffier au tribunal administratif.

I - Programme de l'épreuve portant sur le contentieux administratif :

- Le recours pour excès de pouvoir.
- Les délais de recours pour excès de pouvoir.
- Le recours en indemnisation.
- L'organisation du tribunal administratif.
- Les chambres de première instance au tribunal administratif.
- Les chambres d'appel au tribunal administratif.
- Les chambres de cassation au tribunal administratif.
- Le secrétariat général.

II - Programme de l'épreuve portant sur le statut général de la fonction publique.

- Les droits du fonctionnaire public.
- Les obligations du fonctionnaire public.
- Le recrutement dans la fonction publique.
- La titularisation dans la fonction publique.
- L'avancement et la promotion dans la fonction publique.
- Les situations de l'agent public.
- La mise à la retraite de l'agent public.

Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, fixant le statut particulier du personnel du corps du greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer à l'examen professionnel sur épreuves susvisé, les agents temporaires de la catégorie « C », occupant l'emploi de greffier-adjoint au tribunal administratif et justifiant d'au moins (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de greffier-adjoint au tribunal administratif est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- Le nombre d'emplois mis à l'examen,
- La date de clôture de la liste des candidatures,
- La date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et corriger les copies,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général des agents de la fonction publique.
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé dûment certifié par le chef de l'administration ou par son représentant.
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la catégorie « C » pour occuper l'emploi de greffier adjoint au tribunal administratif
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription des candidatures est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre du tribunal administratif faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 7. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale.
- une épreuve professionnelle.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Epreuve de culture générale.	2 heures	1
2- Epreuve professionnelle.	2 heures	2

Art. 8. - L'épreuve de culture générale doit être rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, et chaque épreuve ne peut dépasser quatre (4) pages au maximum, les pages dépassant ce nombre ne seront pas prises en considération.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres allant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total égal à trente (30) points au moins pour les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2006.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « C » dans le grade de greffier- adjoint au tribunal administratif.

I - Programme de l'épreuve de culture générale :

- Le rapport entre l'administration et le citoyen.
- Le rôle de l'administration dans le développement économique.

- Les attributions du gouvernorat.

- Les attributions de la municipalité.

II - Programme de l'épreuve professionnelle :

- Les attributions du greffier adjoint.

Arrêté du Premier ministre du 16 février 2006, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'huissier de tribunal au tribunal administratif.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004 fixant le statut particulier du personnel du corps du greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert aux agents temporaires de la catégorie « D », occupant l'emploi d'huissier de tribunal au tribunal administratif et justifiant d'au moins (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'huissier de tribunal au tribunal administratif est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- Le nombre d'emplois mis à l'examen,

- La date de clôture de la liste des candidatures,

- La date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats admis à concourir,

- superviser le déroulement des épreuves et corriger les copies,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre du tribunal administratif et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues par l'article 17 du statut général des agents de la fonction publique.

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé dûment certifié par le chef de l'administration ou par son représentant.

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la catégorie « D » pour occuper l'emploi d'huissier de tribunal au tribunal administratif.

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre du tribunal administratif faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 7. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale.

- une épreuve professionnelle.

Le programme de ces deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Epreuve de culture générale.	2 heures	1
2- Epreuve professionnelle.	2 heures	2

Art. 8. - L'épreuve de culture générale doit être rédigée obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle peut être rédigée en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, et chaque épreuve ne peut dépasser quatre (4) pages au maximum, les pages dépassant ce nombre ne seront pas prises en considération.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des deux épreuves une note exprimée en chiffres allant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total égal à trente (30) points au moins pour les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité sera accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 février 2006.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « D » dans le grade d'huissier du tribunal au tribunal administratif

I - Programme de l'épreuve de culture générale :

- Le rapport entre l'administration et le citoyen.
- Les attributions du gouvernorat.
- Les attributions de la municipalité.

II- Programme de l'épreuve professionnelle :

- Les attributions d'huissier du tribunal.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-491 du 16 février 2006.

Madame Samia Naouar, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de sous-directeur des agents et des finances à la commune El Mourouj.

Par décret n° 2006-492 du 16 février 2006.

Monsieur Mohsen Missaoui, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Manouba, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités accordés à ce dernier.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Sousse à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2004

Mesdames :

- Rakia Ismail
- Monia Ben Romdhane.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Akouda à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2004

Madame :

- Fikra Ben Othmane.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de M'saken à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2004

Mesdames :

- Laila Guajmour.
- Safia Maned.
- Nabila El Mellah.

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune de Hammam-Sousse à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 2004

Mesdames :

- Sonia Lajmi
- Samia El Kolli.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Hammamet à
promouvoir au choix au grade d'animateur
d'application de jardins d'enfants au titre de
l'année 2004**

Mesdames :

- Nour El Houda Jerbi.
- Faïda Mami.
- Naziha Hamar.
- Sihem Baouab.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Soliman à promouvoir
au choix au grade d'animateur d'application de
jardins d'enfants au titre de l'année 2004**

Madame :

- Hela El Mabrouk.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Korba à promouvoir au
choix au grade d'animateur d'application de
jardins d'enfants au titre de l'année 2004**

Madame :

- Leïla Mtaallah.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Maamoura à
promouvoir au choix au grade d'animateur
d'application de jardins d'enfants au titre de
l'année 2004**

Madame :

- Halima Chalouf.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Rades à promouvoir au
choix au grade d'animateur d'application de
jardins d'enfants au titre de l'année 2004**

Madame :

- Raoudha Ben Issa épouse Nefati.

**Liste des animateurs des jardins d'enfants
exerçant à la commune de Hammam-lif à
promouvoir au choix au grade d'animateur
d'application de jardins d'enfants au titre de
l'année 2004**

Madame :

- Khira Berhaim épouse Debich.

MINISTÈRE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-493 du 16 février 2006.

Monsieur Mohamed Lazhar Mohsni, administrateur au ministère des finances, est nommé sous-directeur du suivi des régimes suspensifs à la direction générale des avantages fiscaux et financiers.

Par décret n° 2006-494 du 16 février 2006.

Monsieur Touhami Hakimi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 3ème catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2006-495 du 16 février 2006.

Le commandant des douanes Fatma Cherif épouse Nasri est nommée chef de service du soutien au bureau frontalier des douanes de Tunis port à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2006-496 du 16 février 2006.

Le commandant des douanes Mohamed Naouar est nommé chef de service du soutien au bureau régional des douanes de Mahdia à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Par décret n° 2006-497 du 16 février 2006.

Le lieutenant colonel des douanes Nabila Masmoudi épouse Jerraya est nommée inspecteur vérificateur de deuxième classe à la direction de l'inspection générale à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de chef de service des douanes.

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-498 du 16 février 2006.

Monsieur Hosni El Koussi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-499 du 16 février 2006.

Monsieur Mohamed Boukhari, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-500 du 16 février 2006.

Monsieur Mouldi Ouertani, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du financement et des encouragements au commissariat régional au développement agricole de Zaghuan.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-501 du 16 février 2006.

Madame Samira Jaâfoura épouse Labidi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du personnel administratif, technique et ouvrier à la sous-direction des affaires administratives à la direction des services communs au secrétariat général de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

NOMINATIONS

Par arrêté du Premier ministre du 16 février 2006.

La commission de suivi et d'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité est composée des membres suivants :

- le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises ou son représentant : président,
- Neila Nouira Gongi (directeur général des stratégies industrielles) : membre,
- Mefteh Amara (directeur général du bureau de mise à niveau) : membre,
- Amal Trifa (représentante du ministère des finances) : membre,

- Sonia Ayachi (représentante du ministère du développement et de la coopération internationale) : membre,

- Ghaïet Elmouna Annabi (directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle) : membre,

- Slaheddine Hamdi (responsable national du programme de modernisation industrielle) : membre,

- Dorsaf Zangar Labidi (directrice de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme national de promotion de la qualité) : membre,

- Béchir Boujday (représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat) : membre,

- Kamel Ben Amer (représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat) : membre.

MINISTERE DU TRANSPORT

Liste des adjoints techniques à promouvoir au choix au grade de technicien au titre de l'année 2003 à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport

- Bousek Ahmed.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATION

Par décret n° 2006-502 du 16 février 2006.

Madame Sihem Maiza, inspecteur des communications, est chargée des fonctions de chef de service de la cellule de suivi des rapports à l'inspection générale des communications au ministère des technologies de la communication.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATION

Par décret n° 2006-503 du 16 février 2006.

Madame Zohra Trabelsi épouse Ibrahim, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service de la formation continue à la sous-direction de la formation à la direction générale des services communs au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-504 du 16 février 2006.

Messieurs dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Abdelhamid Farhat	Institut national de la recherche scientifique et technique	Physique	15 septembre 2004
Mohieddine Abdellaoui	Institut national de la recherche et des analyses physico-chimiques	Chimie	16 septembre 2004
Néji Aloui	Institut national des sciences et technologies de la mer	Sciences biologiques	24 septembre 2004
Boulbaba Selmi	Centre de biotechnologie de Sfax	Génie biologique	24 janvier 2005

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 25 février 2006"